



## Nr. 307 Chefbesprechung vom 27. Mai 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/2369, Bl. 130–131

Anwesend: Brüning, Dietrich, Stegerwald; StS Trendelenburg, Pünder, Schäffer; MinDir. v. Hagenow, Zarden, Weigert, Schwerin v. Krosigk; MinDirig. Feig, Wever; MinR Krohn; Referent Pohl; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

*Vorbereitung einer neuen Notverordnung.*

### **Vorbereitung einer neuen Notverordnung.**

I. Zunächst wurde die Frage erörtert, ob in der Notverordnung besondere Bestimmungen zur Regelung der Arbeitszeit aufgenommen werden sollen.

Der *Reichsarbeitsminister* unterschied vier verschiedene Möglichkeiten:

– a)

Man sieht von besonderen Bestimmungen ab und überläßt es den Schlichtern, bei der Regelung von Lohnkonflikten etwa erforderlich erscheinende tarifliche Abmachungen zu treffen.

– b)

Man geht auf den Vorschlag der Freien Gewerkschaften ein und führt grundsätzlich die gesetzliche 40-Stunden-Arbeitswoche ein<sup>1</sup>. Ausnahmen soll die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde zulassen können. Die Beweislast für die Notwendigkeit der Ausnahme wird dem Arbeitgeber zugeschoben.

– c)

Oder umgekehrt, man überträgt dem Gewerbeinspektor die Befugnis, in solchen Betrieben, die sich dazu eignen, eine Arbeitsstreckung durch Verkürzung der Arbeitszeit anzuordnen.

Dieser Weg würde, wie der Reichsarbeitsminister ausführt, zwar vom Reichswirtschaftsminister mitgemacht werden, von den Sozialdemokraten aber als Verhöhnung ihres Vorschlages aufgefaßt werden, weil der Gewerbeinspektor bei dieser Regelung vor einer für ihn unlösbaren Aufgabe stehen würde.

– d)

Man wählt eine Verbindung zwischen b) und c), indem man der Regierung eine gesetzliche Ermächtigung einräumt, die Arbeitszeit für einzelne Gewerbebezüge zu verkürzen. Dies ist auch der Weg, den die Gutachterkommission zur Arbeitslosenfrage vorgeschlagen hat<sup>2</sup>.

Dieser letztere Weg würde weitere Bestimmungen erforderlich machen, durch die den in Frage kommenden Betrieben die Möglichkeit eingeräumt wird, tarifvertragsmäßig eine gewisse Anzahl

---

<sup>1</sup> S. Dok. Nr. 322, Anm. 2.

<sup>2</sup> Vgl. Dok. Nr. 272, Anm. 3.

von Überstunden – 60 Stunden für das Jahr – zu vereinbaren. Ferner müßte das Überstundenwesen besonders erschwert werden durch Erhöhung der Lohnzuschläge für Überstunden und schließlich müßten Mindeststrafen für die Überschreitung der Arbeitszeitbestimmungen festgesetzt werden. Der Reichsarbeitsminister ließ erkennen, daß er bereit sei, den Weg zu gehen.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* äußerte Bedenken gegen die Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen bezüglich der Arbeitszeit, meinte aber, daß er sich zur Not mit der von dem Reichsarbeitsminister unter c) aufgeführten Regelung abfinden könne. Zur Begründung seines ablehnenden Standpunktes machte er geltend, daß es verfehlt sein würde, die deutsche Wirtschaft bei wiederaufsteigender Konjunktur durch irgendwelche überflüssigen gesetzlichen Beschränkungen zu hemmen. Deutschland werde es in seiner schwierigen finanziellen Lage nach Überwindung der Weltkrise ohnehin am schwersten haben, wirtschaftlich wieder in die Höhe zu kommen.

In gleichem Sinne sprach sich mit besonderem Nachdruck auch der Reichsbankpräsident Dr. *Luther* aus.

Ein abschließendes Ergebnis wurde durch die Aussprache nicht erreicht.

Der *Reichskanzler* brach die Aussprache ab mit dem Bemerkten, daß man entscheidende Beschlüsse erst fassen wolle, wenn über die übrigen Punkte des Gesamtprogramms Klarheit bestehe<sup>3</sup>. Nach seiner Meinung werde man es wohl ermöglichen können, für die Betriebe der öffentlichen Hand besondere Maßnahmen hinsichtlich einer Beschränkung der Arbeitszeit zu treffen<sup>4</sup>.

II. Sodann folgte eine Aussprache über die finanziellen Fragen, die im Zusammenhang mit der neuen Notverordnung zu regeln sind. Der Besprechung wurde die anliegende Aufstellung zugrunde gelegt<sup>5</sup>.

Die Aussprache führte zu einer Einigung der beteiligten Ressorts in allen wesentlichen Punkten.

III. Die Aussprache über die noch offenen Fragen der Agrar- und Konsumentenpolitik soll am 28. Mai d. J. fortgesetzt werden<sup>6</sup>.

## [Anlage]

R 43 I/2369, Bl. 132–135

Deckungsvorschlag.

I. Fehlbetrag des Reichs.

| A. | Einnahmeausfall                                        |       |           |
|----|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    | 1. Steuer-<br>ausfall nach<br>Schätzung<br>vom 6.3.31: | 440   | Millionen |
|    | 2. Tantieme-<br>steuer                                 | 8     | Millionen |
|    | 3. Geschätzter<br>weiterer Steu-<br>erausfall          | 62,5  | Millionen |
|    | A. zus.                                                | 510,5 | Millionen |

<sup>3</sup> Zum Fortgang der Beratungen dieses Problems s. Dok. Nr. 322.

<sup>4</sup> Vgl. Dok. Nr. 304, Anm. 5.

<sup>5</sup> In der Anlage abgedruckt.

<sup>6</sup> S. Dok. Nr. 309.

|    |                                              |       |           |
|----|----------------------------------------------|-------|-----------|
| B. | Mehrausgaben                                 |       |           |
|    | 1. Knappschaft                               | 40    | Millionen |
|    | 2. Abgeltung<br>der landw.<br>Einheitssteuer | 20    | Millionen |
|    | 3. Globalab-<br>strich                       | 12    | Millionen |
|    | B. zus.                                      | 72    | Millionen |
|    | I. zusammen                                  | 582,5 | Millionen |

## II. Deckung für Reich.

|    |                                                              |                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------|
| A. | Ausgabeab-<br>striche                                        |                |
|    | 1. Kriegsbe-<br>schädigte                                    | 72 Millionen   |
|    | 2. Strei-<br>chung der<br>Zollmil-<br>lionen an<br>Inv.Vers. | 12 Millionen   |
|    | 3. Fortfall<br>der Tabak-<br>unterstüt-<br>zungen            | 10 Millionen   |
|    | 4. Knapp-<br>schaft und<br>Kinderspei-<br>sung               | 8 Millionen    |
|    | 5. Etatsab-<br>striche                                       | 110 Millionen  |
|    | 6. Gestaf-<br>felter 4–8%<br>Abzug bei<br>Beamten            | 76,5 Millionen |
|    | 7. Halbie-<br>rung des<br>Zuschlages<br>für 1. Kind          | 25 Millionen   |
|    | 8. 4% Abzug<br>bei Kriegs-                                   | 20 Millionen   |

|                      |                                            |                 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                      | beschä-<br>digten                          |                 |
|                      | A. zus.                                    | 333,5 Millionen |
| B.                   | Einnahme-<br>erhöhungen                    |                 |
|                      | 1. Mineral-<br>ölsoll                      | 75 Millionen    |
|                      | 2. Zucker-<br>steuer                       | 110 Millionen   |
|                      | 3. Statis-<br>tische<br>Abgabe             | 3 Millionen     |
|                      | B. zus.                                    | 188 Millionen   |
|                      | II.<br>zusammen                            | 521,5 Millionen |
|                      | Bleibt Fehl-<br>betrag für<br>Reich        | 61 Millionen    |
| III. Gesamtabschluß. |                                            |                 |
| a)                   | Fehlbetrag<br>des Reichs                   | 61 Millionen    |
| b)                   | Arbeitslo-<br>senversiche-<br>rung         |                 |
|                      | Aufwand                                    |                 |
|                      | 1 956<br>Millionen<br>H.U.E. x 912<br>RM = | 1 784 Millionen |
|                      | Beiträge                                   |                 |
|                      | 115<br>Millionen<br>monatl. x 12<br>RM =   | 1 380 Millionen |
|                      | Fehlbetrag                                 | 404 Millionen   |
|                      | Deckung<br>durch<br>Reformen               |                 |

|    |                                   |                |               |
|----|-----------------------------------|----------------|---------------|
|    | (ohne Beitragserhöhung)           | 309 Millionen  |               |
|    | bleibt ungedeckt                  |                | 95 Millionen  |
| c) | Krisenfürsorge                    |                |               |
|    | Aufwand                           | 724 Millionen  |               |
|    | ab Gemeindefünftel                | 145 Millionen  |               |
|    |                                   | 579 Millionen  |               |
|    | + Verwaltungsaufwand              | 29 Millionen   |               |
|    | Gesamt                            | 608 Millionen  |               |
|    | gedeckt durch Etat                | 420 Millionen  |               |
|    | bleibt ungedeckt rd.              |                | 190 Millionen |
| d) | Knappschaft                       |                |               |
|    | Gesamtfehlbetrag für 1931         | 111 Millionen  |               |
|    | Deckung durch Reformen            | 27,5 Millionen |               |
|    | bleibt Fehlbetrag                 | 83,5 Millionen |               |
|    | Zu decken aus Vermögensbeständen  | 13,5 Millionen |               |
|    | bleibt Fehlbetrag                 | 70 Millionen   |               |
|    | Davon bereits vorgesehen unter I. | 40 Millionen   |               |
|    | bleibt ungedeckt                  |                | 30 Millionen  |

|    |                                                                                                                                                                                                      |              |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| e) | Kohlen-<br>preisverbil-<br>lung                                                                                                                                                                      | 25 Millionen |                     |
|    | davon unge-<br>deckt                                                                                                                                                                                 |              | 10 Millionen        |
|    | zus.                                                                                                                                                                                                 |              | <hr/> 386 Millionen |
|    | Dieser<br>Betrag wird<br>wie folgt<br>gedeckt:                                                                                                                                                       |              |                     |
| a) | durch Über-<br>gang zur<br>Monatszah-<br>lung bei der<br>Umsatz-<br>steuer                                                                                                                           |              | 80 Millionen        |
| b) | durch<br>Krisensteuer                                                                                                                                                                                |              | 440 Millionen       |
|    |                                                                                                                                                                                                      |              | <hr/> 520 Millionen |
|    | Es bleiben<br>somit für<br>Beschaffung<br>von Arbeit<br>aus dem<br>Krisen- und<br>Wirtschafts-<br>fonds                                                                                              |              | 134 Millionen.      |
|    | Dazu<br>kommen<br>die bei der<br>Reichs-<br>bahn durch<br>Gehalts-<br>kürzung<br>ersparten<br>Beträge, die<br>jährlich 84<br>Millionen<br>betragen.<br>Der Krisen-<br>und Wirt-<br>schafts-<br>fonds |              |                     |

beträgt  
insge-  
samt 134  
Millionen  
+ 190  
Millionen  
(für Krisen-  
fürsorge) =  
324. Davon  
können  
sofort 100  
Millionen  
ausgegeben  
werden, 190  
Millionen  
bleiben für  
Krisenfür-  
sorge reser-  
viert, 34  
Millionen  
bleiben als  
Reserve für  
den Winter.

#### IV. Länder und Gemeinden.

|    |                                                                             |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Für die Wohl-<br>fahrtslasten<br>der Gemeinden<br>stehen zur Verfü-<br>gung |                  |
| a) | 4–8% Abzug bei<br>Beamten                                                   | 164,25 Millionen |
| b) | Halbierung des<br>Zuschlages für 1.<br>Kind                                 | 42,75 Millionen  |

Von diesen  
Beträgen von zus.  
207 Millionen  
entfällt rd. die  
Hälfte auf alle  
Gemeinden, die  
andere Hälfte  
(Länderhälfte) ist  
von den Ländern  
schlüsselmäßig zu  
verteilen.

|    |                                                                                                                                              |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| c) | Lohnsteuererstat-<br>tung<br>Wird unter<br>bestimmten<br>Auflagen schlüs-<br>selmäßig auf<br>besonders belas-<br>tete Gemeinden<br>verteilt. | 60 Millionen        |
| d) | Ausgleichsfonds<br>aus Hauszins-<br>steuer                                                                                                   | 110 Millionen       |
| e) | Monatszahlung<br>aus Umsatz-<br>steuer (wird zum<br>Teil den Ländern<br>zugute kommen)                                                       | 35 Millionen        |
|    |                                                                                                                                              | <hr/> 412 Millionen |



## **Zitierhinweis**

Nr. 307 Chefbesprechung vom 27. Mai 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1114–1118 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D307>